※ 교육 실습용 가상 사례집입니다. 실제 사건·인물·결정과 관계없으며, 적용 조항은 실습용 발췌본 기준으로 지어 붙였습니다.

가상 징계사례집 제3집 (발췌)

— 광고·품위 관련 사례 —

[사례 3-07] 수치를 내세운 등록 보장 광고

1. 사실관계

혐의자 변리사 ○○○은 2024년 3월부터 자신의 사무소 홈페이지 첫 화면에 "디자인 등록 성공률 99.8%, 등록 실패 시 수수료 전액 반환"이라는 문구를 게시하였다. 해당 수치의 산출 기준이나 기간은 표시되어 있지 않았다.

2. 혐의자의 주장

혐의자는 위 수치가 최근 3년간 사무소가 대리한 디자인 출원의 실제 등록 비율이며, 수수료 반환은 고객에게 유리한 약정이라고 주장하였다.

3. 판단

산출 기준을 밝히지 않은 성공률 표시와 반환 약정을 함께 내세운 것은 고객으로 하여금 업무수행 결과에 대하여 부당한 기대를 가지도록 하는 광고에 해당한다고 보았다. 다만 위원회의 시정 요구 직후 문구를 삭제한 점을 참작하였다.

4. 적용 조항 및 결과

적용 조항: 광고규정 제4조 제6호 / 결과: 견책 (2024년 결정)

[사례 3-08] 심사 담당 공무원과의 관계를 암시한 광고

1. 사실관계

혐의자 변리사 △△△은 블로그에 "前 특허청 심사관이 담당 심사관에게 직접 설명하여 등록 기간을 절반으로"라는 문구를 반복 게시하였다.

2. 혐의자의 주장

혐의자는 심사관 경력은 사실이며, "직접 설명"은 누구나 신청할 수 있는 심사관 면담 제도를 말한 것이라고 주장하였다.

3. 판단

경력 표시 자체는 허용되나, 담당 심사관에게 직접 설명하여 기간을 줄인다는 표현은 출원 업무에 종사하는 공무원과의 사적인 관계로 영향력을 미칠 수 있는 것처럼 암시하는 광고로 보았다.

4. 적용 조항 및 결과

적용 조항: 광고규정 제4조 제5호, 윤리규정 제24조 / 결과: 과태료 200만원 (2025년 결정)

[사례 3-09] 광고 대행사가 작성한 비교 광고

1. 사실관계

혐의자 변리사 □□□의 사무소 명의로 "저가 사무소에 맡기면 후회합니다, 우리는 절반 가격에 두 배 품질"이라는 온라인 배너 광고가 2개월간 게재되었다.

2. 혐의자의 주장

혐의자는 광고 대행사가 임의로 작성한 문구이며 자신은 사후에 알았다고 주장하였다.

3. 판단

변리사 명의로 게재된 광고는 변리사가 그 내용을 관리할 책임이 있으므로, 대행사 작성이라는 사정만으로 책임을 면할 수 없다고 보았다. 다른 변리사를 비방하고 자신의 입장에서 비교하는 광고에 해당한다.

4. 적용 조항 및 결과

적용 조항: 광고규정 제4조 제3호 / 결과: 견책 (2025년 결정)